TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°208-2026*

Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a fojas 472, reclama doña Jasmín Lizette Donoso Romero, candidata a diputada por el Distrito N°14, Región Metropolitana de Santiago, en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, y administradora electoral de su propia candidatura, contra la resolución N°G1116, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales, mantuvo las observaciones N°3 y N°15 y autorizó un reembolso de $9.150.000. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el trece de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 596). Pide que el reembolso comprenda también las boletas de honorarios de tres brigadistas, por $3.350.000, que la resolución tuvo por acreditadas y omitió del reembolso autorizado, hasta completar los $12.500.000 solicitados en la cuenta (fojas 481 y 482);

2°) Que, la cuenta solicitó el reembolso de $12.500.000 por doce boletas de honorarios pendientes de pago (fojas 16, 17, 34 y 35; considerando 10°). Entre ellas están las boletas N°9 de don Hugo Manuel Bustamante Yáñez, N°9 de don Dylan Andrés Silva Bustamante y N°8 de doña Leidy Johana Castaño Márquez, por $1.150.000, $1.150.000 y $1.050.000, por servicios de brigadistas prestados entre el veintidós de septiembre y el dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, emitidas el veintitrés de diciembre de ese año y detalladas en la solicitud de reembolso (fojas 23 a 25 y 65). El oficio de observaciones objetó estas tres boletas por su fecha de emisión, posterior al período de campaña, y pidió el informe de actividades de cada prestador (observaciones N°12, N°13 y N°14, fojas 75 y 76). La administradora electoral respondió con la declaración de prestación de servicios, el informe de actividades, fotografías y cuadros de precios de cada brigadista (fojas 146 a 214). El Servicio Electoral tuvo por subsanadas esas observaciones, porque los antecedentes "permiten acreditar el gasto observado como efectuado con ocasión de la campaña electoral" (considerando 6°), mantuvo los tres gastos en la cuenta (foja 61) e incluyó los $12.500.000 como "reembolso por documentos pendientes de pago" en el cuadro de ingresos de la propia resolución (foja 466). Sin

embargo, el considerando 13° enumeró sólo nueve boletas, por $9.150.000, y el resuelvo 2° autorizó únicamente esa suma;

3°) Que, la omisión es un error de hecho de la resolución. El reembolso de las tres boletas se pidió en la cuenta en los formularios 87, 88 y 107, los gastos fueron aceptados, y sin ese reembolso la cuenta aprobada no cuadra, pues el cuadro de ingresos de la propia resolución incluye los $12.500.000 del reembolso pedido (foja 466). La resolución atribuye la rebaja a "gastos no electorales, anulados o no acreditados" (considerando 12°), pero los únicos gastos que rechaza, de las observaciones N°3 y N°15, suman $48.555 y no se pidieron en reembolso (considerandos 7° y 8°). Las boletas consignan que están pendientes de pago (fojas 23 a 25), los servicios están acreditados con los informes y respaldos que el propio Servicio Electoral tuvo por suficientes, no hay otro aporte que los financie, y los $12.500.000 solicitados no exceden el máximo reembolsable de $12.732.653 (considerando 11°). Su fecha de emisión, el veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, es anterior a la presentación de la cuenta y está dentro del plazo para rendirla (artículo 47, inciso primero, de la Ley N°19.884), y el propio Servicio Electoral la aceptó al subsanar las observaciones. Por ello, concurren los requisitos del artículo 17 de la misma ley (Rol N°187-2026); y

4°) Que, en consecuencia, el Servicio Electoral debe autorizar, además de las nueve boletas ya comprendidas en el reembolso, el de esas tres boletas en lo que corresponda, sin exceder el máximo legal. La cuenta sigue aprobada con las observaciones N°3 y N°15, que no se reclamaron.

Por estas consideraciones, ***se acoge la reclamación*** deducida, y, en consecuencia, se ordena al Servicio Electoral reembolsar en lo que corresponda, hasta el máximo legal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°208-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 10/11/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 10/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 10/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°208-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 10 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 10/11/2026

9972F916-532E-442C-A096-06201C0DD86E

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.